

(א) שבעות לח: (ב) לקמן פא. נה: (ג) ב"ב קמ: (ד) [נעיל' מב.], (ע"ש], (ו) [ב"מ נב.], (ז) ב"ק: (ח) לקמן נח: גיטין יב., (י) ב"ק: (יא) וצחסי מד. ק:], (יב) קדושין טו:; (יג) ב"ק פח.; (יד) ולקמן דף מט., (טו) [דף מו:]; (טז) מ"י כ"י, (יז) וישיע' מוס' קדושין טו. ד"ה כי ובב"ק פו: ד"ה דמתיב., (יח) מ"י כ"י, (יט) [ג"ל והכ"י],

מסורת הש"ם

תורה אור השלם
1. בשכיר בחושב ויהיה עמך עד שנת היביל יעבד עמך: ויקרא כה מ
1. וְהָיָה כִּי יֵאמֹר אֱלֹדִי לֹא אֵצֶא מֵעַמְּךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְאָתָּה בִּיתְךָ כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ: דברים טו טו
2. ודחתחלתם אתם לבניכם אחריכם לְרֶשֶׁת אֲחוּזָה לְעֶלְם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ וּבְאֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו לֹא תִרְדָּפוּ בּוֹ בַּפֶּה: ויקרא כה מו

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה בתו כי לנד מפרנסתה. כ"ז כלומר מווייתא: (ב) תר"ה עשו כי שהיה לה ליקח: (ג) ד"ה תכלות כי של תמירו אביי אמר נותן וכו' ורבא אמר יתמן:

מוסף רש"י

מעשה ידיה. שעשתה בחיי אביה, אע"פ שלא גבתה. כגון שגר פעולה, מת האב הרי הן של אחין. ומשכנ' לעולם וזה נו האב, ולא דמי לקנס דלא הוי ממון עד שעמד בדין ויעידוהו דהא אי הוי מודה מיפטר (נעיל' מב.). יכול הרב לומר לעבד. כנעני, עשה עמי. מללכה, ואינו זנך. אלא עמך על הפתחים (גיטין יב.). להעדרפה. המותר על מוטותיה (ב"ק טז.). זכות בתו. זכות שזכתה לו מוכה בשבת בתו (מקדושין טז.).

ומודה בקנס פטור. והרי לא תצטו אלא קנס לצדו ועליו נשצט וכיון דלא אזרי ליה קמן לא משלם כי כפרייה נמי לאו ממונא כפריה: **בם הניוונוים מן האחין.** שכן הוא תנאי כמובה צפרקין (לקמן דף נב): צנן נוקצן דיהווין ליכי מניגאי אינון יהון יתצין צציתי ומיתוון מנכסיי עד דתלקחון לגוצרין: **לאו מדידהו.** אלא מתנאי כמובת **אמן: אלמנה ניוונה מנכסי יתומים.** דהאי נמי תנאי כמובה הוא צפרקין [נסן] את תהא יתבא צציתי ומיתוונא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך: **ומעשה ידיה שלהן.** אלמא צמקוס אב קיימי: **בסו ניהא ליה בהרווחה.** שתרתי מעשה ידיה (א) לצד מפרנסתה: **אלמנה אלל הכס.** מי שמת והניח אלמנה וכת: **בנכסים מועטין.** שאין בהן כדי פרנסת שנים עשר חודש כדלמר צפ' מי שמת צצ"צ [קלט.]. וקמני [נסן] הכנות יונו והבנים ישאלו על הפתחים: **טעמא דבחי האב.** עשמהו וזכה בו האב להורישו לצניו: **הא לאחר מיסא האב.** עשמהו הוי לעצמה מדאצטרין לתנא לשמועינן: **לא בשאינה ניוונה.** כגון שלא היו נכסים: **מאי למימרא.** דיוקא לא אצטרין לשמועינן דשמה לאחר מיתת האב לעצמה וחי לשמועינן

היא גופה דמה שעשתה בחיי האב לאחר פשיטא דהא זכה ביה אב דממונא הוא ולאו קנסא: **אפי' למאן דאמר.** צמסכת גיטין (יב), פלוגתא: **להעדרפה.** לעולם לדיוקא דילה אצטרין לשמועינן דמעשה ידיה לאחר מיתת אב לעצמה וצשאינה ניוונה דלא תימנא זכות שזכתה מורה לאב צבתו ממון הוא להורישו לבנים ודקשיא לך צמאי תיתוון הא לא גרעה מעצד עברי כי אצטרין לשמועינן להעדרפה שמעשה ידיה עודף על מוונותיה אצטרין לשמועינן: **אמר רבא וכי גברא רבא כרז יוסף.** דלוחבה להא תיובתא להא הוי ידע דליכא העדרפה ומני' לרחוי' ולשנויי בשאינה ניוונה ולהעדרפה ואפ"ה לוחבה אלא ע"כ רב יוסף טעמא ידע דתיובתא מעלייתא היא והכי קשיא ליה ממתני' דררצ שסת: **דקסני.** מתני' מליאתה עם מעשה ידיה ולמה לי למתנייה והא לא שייך למיתני אע"ג שלא גבתה דממאן גבתה: **אלא לאו ה"ק מעשה ידיה כמליאסה.** דמה שעשתה בחיי האב לאב וליורשין ומה שעשתה לאחר מיתת האב לעצמה: **מה מליאסה נו'.** דמליאתה פשיטא לן דלעצמה דהא אפי' בחיי האב לא זכי בהן אב אא"כ סמוכה על שלחנו כדלמררין צצ"מ (דף יב): ומשום איבה דכיון דלניו חייב צמוונותיה בחייו כדמתן צפירקין^[י] האב אינו חייב צמוונות בתו וחי אמרת מליאתה לעצמה תו לא יהייב לה מוונות ולקמן צפירקין^[י] נמי אמרי

וזחי צמליאתה משום איבה אכל אחין על כרחייהו ממונא מנכסי האב: **דכתיב וסהנחלתם אותם.** עבדים כנעניים: **זכות צסו.** זכות שזכתה לו תורה צבתו: **ואימא צספוי הכס וקנסוס.** דלונס וחצלות הכתוב מדבר אכל מעשה ידיה דמדי' דשכתי וחסרי צב ממונא דהא מיתוונא כרחייהו אימא דידה הוי: **צערא דגופא הוא.** וצערא לא זכי ליה כרמונא לאב כדתינא צהחוצל (ב"ק פז) צצנו וצבתו הקטנים יעשה להם סגולה: שפצעה

צשאינה ניוונת אפי' למ"ד כו' וכן עיקר ומיירי צשאינה ניוונת לא מן האב ולא מן האחין דלחר מיתת האב אית לן למידק דומיא דבחי האב ופריך גופה אמאי מת האב הרי הן של אחין הא אפי' אב עצמו אין לו כיון שאינה ניוונת ממנו: **צ"ג בי טוב** דו דנספרי (פ' ראה) לא מפיק ליה מהאי קרא אלא דריש לה מכשיר כתושב יהיה עמך ומיותר הוא עמך דה"מ למכתב כשכיר כתושב יהיה עד שנת היוכל אכל כי טוב לו עמך אינו אלא סיפור דברים צעלמא^[י]: **בוגיד שאין אדם מוריש זכות בתו** לבנו. תימה אמאי אצטרין קרא לכי הא היה גופא לא נפקא לן דמעשה ידיה לאציה אלא מללמה מה אמה מעשה ידיה לרצה אף צת מעשה ידיה לאציה ואמה גופה אינה עובדמ לא את הכן ולא את הכס כדלמררי' צפ"ק דקידושין (דף ט:.) ונראה לרשב"א דלא אצטרין הא חי קרא אלא משום קטנה דהקישא לא אצטרין אלא לנערה אכל לקטנה לא צריך הקישא דהשתא צצוני מוצן לה מעשה ידיה מיצעי.^[י] א"ג אי לאו הא קרא ה"א למה לקטנה אצטרין לשמועינן דאין מעשה ידיה לאחין דומיא דלמה ולא הוי ידעי' נערה אכל תימה דהשתא צצוני מוצן לה הוי ק"ו וימא דיון: **חבילות ירדה ניהו.** ואם תלמר וכי אם קילץ ידיה לא תהיה חצלה של אב והלא מפסיד מעשה ידיה ואמרין צהחוצל (ב"ק דף פו.) הקולץ יד עצד עברי של חצירו^[י] נותן דמי שצת גדולה לעבד ודמי שצת קטנה לרצו ורצון אמרי יתמן הכל לעבד וילקח בהן קרקעות^[י] והוא אוכל פירות ויש לומר דפשיטא ליה דמיירי צחצלות קטנות שאין בהן ציעול מללכה דאי יש צהם הפסד מעשה ידיה אמאי אין מוריש לבנו כמו שמוריש מעשה ידיה להכי פריך ידיה ניהו:

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

[רבי שמעון סבר כו'. והשתא פליגי צמחתי צעמד צדון וצדלא עמד צדון אכל קשה דסוף סוף כיון דלריך לומר דפטור מקרבן אע"ג דאי מודה מיחייב א"כ צחנס דחק לחלק צין קנס זה לשאר קנסות אלא הוי ליה למימר כי קלמר רצה דממונא הוי לענין הודאה וע"ק לאציי אמאי מלי

ר"ש קרבן שצובה צהודאה צלרצה הודאה תלוי צקרבן שצובה ועוד היכי הוי צעי למילף הודאה מקרבן הרי קרקעות דפטור מקרבן אע"ג דאי מודה מיחייב ועוד הא דלמר לקמן הא עמד צדון משלם כו' משמע אלוונס ומפתה דקאי ביה אס עמד צדון חייב קרבן אע"ג דלא צגרה ומתה ומפשר ר"י דלציי מיציעא ליה כיון דלניו מוריש לצניו אפי' עמד צדון לר"ש צממני' משום דאין אדני מוריש זכות בתו לבנו וחציב זכות בתו כל זמן שלא בא לידו ה"ה לענין שצובה דלריו למעטו מוכתש אע"פ צממון גמור הוא לענין הודאה צמורה כשעמד צדון מ"מ שם קנס עליו כיון דלס היה מודה צלונס ופימיו ולא היה מודה צעמד צדון פטור וסוף הסוגיא מ"מ לא ימישצן:]

בת הניוונו מן האחין מעשה ידיה צמי. מדלורייסתא פשיטא ליה דהוי לעצמה כדדרשין לקמן מוהמנחלתם אלא מדרבנן צעי מדתלי טעמא צמוונות ומדמייתי עלה מאלמנה ומיציעא ליה כיון דניוונת משלהן מי התקינו להו רצנן מעשה ידיה תחת מוונות או וכן משמע כל הסוגיא ולקמן דצעי מ"ט דרצ ה"מ למיצעי נמי מ"ט דרצ שסת מדלורייסתא מודה דהוי לעצמה אלא נקט רצ משום דקלמר צהדיא דמעשה ידיה לעצמה אף מדרבנן וקלט מגמגס רשב"א דהכא משמע דטפי הוו מעשה ידיה שלה כיון שניוונת דצו כרחס צבתאי דיהה שלהן טפי ממה שהיתה ניוונת מדעתם ולקמן צריש אלמנה (דף נה:.) גצי אלמנה משמע איפכא דלררצה כיון שניוונת ע"י תנאי צ"ד הוי מעשה ידיה שלהן טפי ממה שהיתה ניוונת מדעתם וצ"ע^[י] [ודחק לחלק צין אלמנה לצת דלחא ליה בהרווחה דמ"מ סכרה הוי איפכא:] **עשו אצמנה אצא הבת כבת אצא האחין.** וא"ת אלמנה אכל הצת אמאי קרי ליה נכסים מועטין צשלמא גצי צת אכל אחין מפרש צפ' מי שמת (צ"צ קלט: וסס) כדי שחיונו אלו ואלו עד שיצגרו אכל הכא אין שייך אוחו שיעור שהאלמנה יש לה לעולם מוונות ונראה לר"י דדוקא כשיש אלמנה וצנים וצת תקנו לאלמנה ונתנו לה מה שהיה (ס) ליקח לצת והיינו עד שתיצגר הצת אכל כשאין אלא אלמנה וצנים או אלמנה וצת שהצת יורשת לא עשו תקנה צצציל האלמנה דמשום אלמנה לא ראו להפקיע כח הירושה אלא כשכבר הפקיעו צצציל הצת וצצציל הצת הפקיעו טפי לפי שהיא יורשת כשאין צנים וכן משמע צירושלמי צפרק מי שמת דלמר תחס אין

האלמנה דוחה את הצנות ולא הצנות דוחה את האלמנה ופעמים שהאלמנה דוחה את הצנות על ידי צנים ואת הצנים על ידי הצנות: **צ"א בשאינה ניוונת.** פירוש מן האחים אכל מן האב היתה ניוונת ומשום הכי פריך אי צשאינה ניוונת מאי למימרא דפשיטא דללחר מיתת האב לעצמה ומשום היא גופה דמת האב הרי הן של אחין נמי לא אצטרין הואיל וניוונת היתה מן האב פשיטא דיורשין אוחו ואית ספרים דלא גרסי מאי למימרא אלא גרסי אי

צשאינה ניוונת לא מן האב ולא מן האחין דלחר מיתת האב אית לן למידק דומיא דבחי האב ופריך גופה אמאי מת האב הרי הן של אחין הא אפי' אב עצמו אין לו כיון שאינה ניוונת ממנו: **צ"ג בי טוב** דו דנספרי (פ' ראה) לא מפיק ליה מהאי קרא אלא דריש לה מכשיר כתושב יהיה עמך ומיותר הוא עמך דה"מ למכתב כשכיר כתושב יהיה עד שנת היוכל אכל כי טוב לו עמך אינו אלא סיפור דברים צעלמא^[י]: **בוגיד שאין אדם מוריש זכות בתו** לבנו. תימה אמאי אצטרין קרא לכי הא היה גופא לא נפקא לן דמעשה ידיה לאציה אלא מללמה מה אמה מעשה ידיה לרצה אף צת מעשה ידיה לאציה ואמה גופה אינה עובדמ לא את האב ולא את הכס כדלמררי' צפ"ק דקידושין (דף ט:.) ונראה לרשב"א דלא אצטרין הא חי קרא אלא משום קטנה דהקישא לא צריך הקישא דהשתא צצוני מוצן לה מעשה ידיה מיצעי.^[י] א"ג אי לאו הא קרא ה"א למה לקטנה אצטרין לשמועינן דאין מעשה ידיה לאחין דומיא דלמה ולא הוי ידעי' נערה אכל תימה דהשתא צצוני מוצן לה הוי ק"ו וימא דיון: **חבילות ירדה ניהו.** ואם תלמר וכי אם קילץ ידיה לא תהיה חצלה של אב והלא מפסיד מעשה ידיה ואמרין צהחוצל (ב"ק דף פו.) הקולץ יד עצד עברי של חצירו^[י] נותן דמי שצת גדולה לעבד ודמי שצת קטנה לרצו ורצון אמרי יתמן הכל לעבד וילקח בהן קרקעות^[י] והוא אוכל פירות ויש לומר דפשיטא ליה דמיירי צחצלות קטנות שאין בהן ציעול מללכה דאי יש צהם הפסד מעשה ידיה אמאי אין מוריש לבנו כמו שמוריש מעשה ידיה להכי פריך ידיה ניהו:

מג.

עין משפט

נר מצוה

ו א מיי' פ"ח מהל' אשיות ה"א סמג לאותו פ"א טוש"ע אה"ע סי' נה סעי' א:
ז ב מיי' פ"ט שם הל' י ופ"ה מהל' תכלות הל"ב סמג שם טוש"ע שם סעי' טי קיב סעי' יא:
ח ג מיי' פ"ט מהל' אשיות הל' כא סמג שם טוש"ע שם סעי' טו וסי' נג סעי' ד:
ט ד מיי' פ"ט מהל' אשיות הל' טו סמג שם טוש"ע עבדים של טו סמג ששן פג טוש"ע אה"ע סי' קיב סעי' ב:
י א ח מיי' פ"ד מהל' חובל הל' יד סמג עשין ב טוש"ע ח"מ סי' תכד סעי' ו:

תוספות ר"ד

בעא מיניה רבינא מ"ש בת הניוונו מן האחין מעשה ידיה למי. אחים במקום אב קיימי מה התם מעשה ידיה לאב ה"נ מעשה ידיה לאחין. אידי לא דמי [לאב] התם מדידיה מיתונא הכא לא מדידוהו מיתונא אלא תמנאי ב"ד קאכלי פי' שכן כחבו לה כבחובתה בנין נוקצין דידיה ליכי מינאי אנון מיתונין וכו' א"ל תניתוה אלמנה ניוונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן. פי' והאי נמי תנאי כתובה הוא שכן כחבו לה ואת תהא יתבא בביתו ומיתונא וכו' אילמא במקום אב קיימי מי דמי אלמנותו לא ניהא ליה בהרווחה בתו ניהא ליה בהרווחה. ור"י פשיט מדקתני מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין. בשלמא מעשה ידיה איכא גוביינא אלא מציאתה ממאן גביא אלא לאו הכי קאמר מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה פי' דמציאתה פשיטא לן דלעצמה דהא אפילו בחיי אביה לא זכי בתו האב אלא משום איבה צסמוכה על שלחנו ואינו חייב ליונה בחייו אבל אחין בע"כ יחבו לה מונוי (ס) בחיי אביה לפיכך אינם זוכים כמציאתה אף מעשה ידיה בחיי אב לאב לאחר מיתת האב לעצמה. איתמר נמי ארי"א ר' בת הניוונו מן האחים מעשה ידיה לעצמה אמר (תר"ה) [רב כהנא] מ"ט דרב דכתיב והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם אותם לבניכם ולא בנוותים לבניכם. מגיד לך הכתוב שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו:

(א) צ"ל הכי לה מונוי מנכסי אביה.

^[א] צ"ל הכי לה מונוי מנכסי אביה